¿Tú y tu negocio son la misma persona?

Depende de cómo emprendiste, y eso define quién responde por las deudas.

PERSONA NATURAL

Tienes un solo patrimonio.

Tu casa, tu auto y la cuenta del negocio responden de todas tus deudas.

SOCIEDAD

Nace otra persona.

En una SpA o una limitada, la ley la reconoce como persona jurídica, con patrimonio propio. Sus deudas son de ella.

EN LA PRÁCTICA

La frontera no se mantiene sola.

Hay hábitos que la debilitan y firmas que la pasan por alto.

RIESGO

Mezclar las cuentas.

Pagar gastos personales con fondos de la empresa debilita la separación y además tiene consecuencias tributarias.

RIESGO

Firmar como aval o codeudor solidario.

En esa deuda vuelves a responder con todo lo tuyo.

BUENA PRÁCTICA

Contratar siempre a nombre de la sociedad.

Con su RUT, su cuenta y firmando en su representación, dejando constancia de que actúas por ella.

Trata a tu sociedad como lo que es: otra persona.

El artículo completo está en felipesilvalanderos.cl/derecho/dos-patrimonios

---

Felipe Silva Landeros, abogado y fundador de Simplificalo. Escribo sobre derecho societario y tributario para pymes en Norma y Proceso.